



実録まんがで学ぶ。パワハラ防止とコンプライアンス







この事件は本当に起きてしまった事件です。
問題点を確認していきましょう。

事件から謝罪の強要とカスタマーハラスメント行動を学ぶ

この事件は、
カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)として、ニュースや新聞でも取り上げられました。



事件の発端は購入した商品が不良品であった事でした。
この点はお店側に問題があったのですが、

Xは「土下座して謝りなさい」
「自宅まで謝罪に訪問しなさい」と
脅迫する言動で謝罪を強要しました。

Point

謝罪の強要はできない

この事件で、Xがとった問題行動は「土下座しなさい」と謝罪を強要したことでした。

土下座の強要による事件は他にもあります。
令和6年、宅配便が指定日時に届かなかったことに腹を立てた男性が、運送業者に不当な言いかけをつけ、運送業者の営業所所長に土下座をさせたことで逮捕されました。

「さすがに土下座をさせることはしない」と感じた方も多いでしょうが、
謝罪文を強要して強要罪となった判例もあります。

「謝罪して欲しい」と要求する事はできますが、これを強要することはできません。

強要罪(刑法223条)

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」



さらにXは、土下座して謝罪する様子を写真撮影して公開型のSNSに投稿しました。投稿には従業員の氏名も記載されていました。

この行為が「人の名誉を傷つけ、社会的評価を低下させる」として名誉毀損と判断されました。



名誉毀損罪（刑法230条）

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

Point

厚生労働省が注意するカスタマーハラスメント行動

どんな場面であっても、やってはいけない行動

- ・身体的な攻撃（暴行、傷害）
- ・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言）
- ・継続的（繰り返し）、執拗な（しつこい）言動、拘束的な行動（居座り続ける等）
- ・威圧的な言動、土下座の要求
- ・性的・差別的な言動
- ・従業員個人への攻撃・要求など

行き過ぎるといけない行動

- ・商品交換の要求
- ・金銭補償の要求
- ・謝罪の要求（土下座を除く）など

* 厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを元に編集

厚生労働省は、カスタマーハラスメントをパワハラ、セクハラと同様に相談件数の多いハラスメントとして注意喚起しています。

もしも、あなたがカスタマーハラスメントに遭っている場合は、相談をしてください。
また、あなたが顧客の立場のときは、カスタマーハラスメント行動をとっていないか考えてみましょう。